

Стратегия №5. Обжалование ВВК через НВВЭ

Раздел: Книга решений

Цель: Независимая ВВЭ и отмена заниженного заключения.

СТРАТЕГИЯ №5. «ОБЖАЛОВАНИЕ ВВК ЧЕРЕЗ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ (НВВЭ)»

Отмена заключения ВВК госпиталя через НВВЭ. 1) Для каких дел: Госпиталь ставит «А» или «Б», хотя диагноз тянет на «В» или «Д». Занижение тяжести ранения (легкое вместо тяжелого) для выплат. Отказ в увольнении по здоровью. 2) Какой финал закрывает:

Отмена старого заключения ВВК. Проведение повторной ВВК с «правильным» результатом. 3) Входные данные: Минимум: Спорное заключение ВВК. Финансы:

Готовность клиента оплатить независимую экспертизу (стоимость услуги). 4) Пошаговый маршрут: Шаг 1. Получение копии заключения ВВК. Если на руки не дали — рапорт на начальника госпиталя о выдаче заверенной копии. Шаг 2. Поиск экспертной организации. Организация должна иметь лицензию на проведение независимой военно-врачебной экспертизы (НВВЭ). Ориентировочная стоимость 100-120 тысяч. Важно: Это не просто частная клиника, а именно независимое медико-экспертное учреждение. Шаг 3.

Заключение договора и прохождение НВВЭ. Клиент проходит врачей, предоставляет им все мед документы. — получение от НВВЭ направление для прохождения независимой военно-врачебной экспертизы — подача рапорта на имя командира части о направлении на независимое ВВЭ — получение отпускного билета для прохождения независимой ВВЭ Шаг 4. Получение Заключения НВВЭ. Документ должен четко указывать категорию годности несовместимую с прохождением воинской службы Независимая ВВЭ направляет заключение в госпиталь который проводил ВВК Шаг 5. Военнослужащий подает рапорт на имя командира части на прохождение ВВК в связи с наличием заключения НВВЭ отличного от заключения ВВК. Шаг 5. Командир части отправляет на прохождение новой ВВК Шаг 6. Ожидание повторной ВВК. Согласно Постановлению №565, при расхождении мнений штатная ВВК обязана провести повторное освидетельствование с учетом заключения НВВЭ. Шаг 7. Прохождение повторной ВВК. Врачи госпиталя вынуждены учитывать мнение независимых экспертов (иначе — суд и взыскание расходов). 5) Встроенные развилки «А если...?» Если госпиталь игнорирует Заключение НВВЭ: Действие: Иск в гарнизонный военный суд + Жалоба в Главный центр военно-врачебной экспертизы МО РФ. Прикладываем заключение НВВЭ как главное доказательство. Суд назначит судебную экспертизу, которая подтвердит НВВЭ.

Если денег на НВВЭ нет: Действие: получить заключение эксперта НВВЭ и с этим заключением эксперта обжаловать Главный Центр Военно Врачебной Экспертизы Мин Обороны РФ. Ориентировочная стоимость 35-50 тысяч. Если командир не отпускает на НВВЭ: Действие: НВВЭ можно провести заочно по документам (в некоторых случаях), либо требовать отпуск по личным обстоятельствам для проведения экспертизы. Действие:

жалоба прокурору или в суд — выигрышное дело. 6) Правовая опора: Постановление Правительства РФ №565 (Положение о ВВЭ) — раздел о независимой экспертизе. Постановление Правительства РФ №574 (Положение о независимой ВВЭ). 7) Набор документов: Спорное заключение ВВК. Договор с экспертной организацией. Заключение независимого эксперта. 8) Типовые возражения: Возражение: «Частники вам что угодно напишут». Ответ: «Организация имеет гослицензию. По закону (ПП №565) вы обязаны провести повторную комиссию при наличии расхождений». 9) Контрольные точки: 1. Договор с НВВЭ заключен. 2. Заключение НВВЭ с категорией Д/В получено. 3. Заявление о повторной ВВК зарегистрировано в госпитале. 10) Условия завершения: Проведена повторная ВВК. Вынесено новое заключение, соответствующее диагнозу.